MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

ENTRE

EL FORO LATINOAMERICANO DE ENTES REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES (REGULATEL)

Y

LA PLATAFORMA DE REGULADORES DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE IBEROAMÉRICA (PRAI)

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL FORO LATINOAMERICANO DE ENTES REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES (REGULATEL) Y LA PLATAFORMA DE REGULADORES DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE IBEROAMÉRICA (PRAI)

Entre los suscritos, por un lado, **EL FORO LATINOAMERICANO DE ENTES REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES (REGULATEL)**, representado por su Señora Presidenta, CLAUDIA XIMENA BUSTAMANTE OSORIO, debidamente identificada con Cédula de Ciudadanía No. 65.717.122 de la República de Colombia, y por el otro, **LA PLATAFORMA DE REGULADORES DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE IBEROAMÉRICA (PRAI)**, representada por su Señor Presidente, MAURICIO MUÑOZ GUTIÉRREZ, identificado con la Cédula de Identidad No. XXXXX de la República de Chile, hemos acordado celebrar el presente Memorando de Entendimiento, previas las siguientes consideraciones:

- Que el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, "REGULATEL"), es una organización sin fines de lucro, que se constituye como un foro multilateral de cooperación flexible y eficiente. REGULATEL ha sido creado como un espacio de interacción entre sus miembros, proporcionando un marco de reflexión, análisis e intercambio de información y experiencias, que permite abordar cuestiones de políticas, estrategias, medidas regulatorias y desarrollo de los mercados de las telecomunicaciones. Hacen parte de REGULATEL los organismos reguladores y autoridades de telecomunicaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, España, Portugal e Italia.

- Que la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (en lo sucesivo "PRAI"), es una agrupación de autoridades independientes de regulación de la comunicación audiovisual iberoamericana, que tiene como objetivo el intercambio eficaz de información y experiencias entre sus miembros sobre materias relacionadas con el sector audiovisual, así como establecer vías de colaboración y cooperación en el desarrollo de sus funciones. La PRAI está conformada actualmente por sus organismos miembros, 3 miembros observadores y 2 observadores institucionales; los organismos miembros son: el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de Chile; la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia; el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) de Perú; el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) de España; la Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) de Portugal; el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de Argentina; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España; el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) de España; la Agência Nacional do Cinema (ANCINE) de Brasil; el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (CCE) de Ecuador; y el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) de España. Los miembros observadores son: El Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) de Costa Rica; la Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual (HACA) de Marruecos y la Secretaria de Comunicação Social (SECOM) de Brasil. Los observadores institucionales son: El Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (OBSERVACOM); y la Global Knowledge Network for an Internet for Trust (I4T).

- Que tanto REGULATEL como la PRAI (en adelante, las Partes) tienen interés común en el intercambio de experiencias, conocimiento e información en relación con el marco y la gestión regulatoria, el desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC), los mercados competitivos y la innovación tecnológica, en impulsar la cooperación para proveer capacitación técnica y en participar en proyectos y estudios colectivos; a la vez que tienen interés en el impacto actual de las TIC en la producción, distribución y consumo de contenidos audiovisuales, privilegiando la protección de los niños, niñas y adolescentes y procurando garantizar el bienestar de los usuarios.

- Que la confluencia de autoridades regulatorias de un mismo país en materia de telecomunicaciones y de contenidos audiovisuales, en REGULATEL y la PRAI respectivamente, constituyen una mayor oportunidad de articulación y mejoramiento del impacto de las acciones de los reguladores dentro de su jurisdicción y campo de competencia, a través de su participación coordinada en las organizaciones de reguladores.

- Que tanto REGULATEL como la PRAI afirman su intención de establecer una relación de cooperación de acuerdo con la visión en común de ambas Partes, tal como se describe en el presente Memorando de Entendimiento.

En virtud de lo anterior, las Partes han alcanzado los siguientes acuerdos:

1. OBJETO

El objeto de este Memorando de Entendimiento es fortalecer los vínculos entre REGULATEL y la PRAI, con el propósito de compartir experiencias, intercambiar información, establecer vías de colaboración y promover acciones y actividades de cooperación en el área de la regulación de las telecomunicaciones, las TIC y los contenidos audiovisuales.

2. ACTIVIDADES

Para la consecución de los objetivos del presente Memorando de Entendimiento, las Partes definirán por acuerdo mutuo, en el ámbito de sus respectivas competencias, las actividades que se abordarán, las cuales podrán incluir:

- Intercambio de información sobre políticas, metodologías, aspectos técnicos, regulatorios y normativos de TIC, incluidos los servicios audiovisuales.
- Brindar cooperación técnica en cuestiones de política, de estrategias, de mercado y regulatorias de las TIC, incluidos los servicios audiovisuales.
- Colaborar mediante la compartición de información relevante.
- Intercambio de especialistas e investigadores.
- Organización de seminarios, talleres y conferencias.
- Capacitación de personal especializado.
- Cualquier otra modalidad de cooperación que las partes decidan conjuntamente.

Los detalles de cada actividad serán discutidos y analizados en forma conjunta entre las partes; definido el Objetivo, Alcance y Contenido, fecha y lugar de realización, así como el mecanismo de financiación.

3. IMPLEMENTACIÓN

Las Partes adoptarán las medidas necesarias para garantizar la aplicación de esta cooperación, tal como se indica en este Memorando de Entendimiento y operarán de acuerdo con sus normas y procedimientos respectivos.

4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información a que las Partes tengan acceso en el marco del presente Memorando de Entendimiento, será de carácter confidencial, salvo autorización formal y expresa de la otra parte.

Igualmente, las partes se comprometen al respeto mutuo de los derechos de propiedad intelectual sobre los materiales o insumos documentales aportados, y sobre los productos que puedan surgir mediante el trabajo conjunto en el marco de este Memorando de Entendimiento.

5. SEGUIMIENTO

Para el desarrollo y seguimiento de las actividades derivadas del presente Memorando de Entendimiento, las Partes designan a las siguientes autoridades.

a) Por parte de REGULATEL, el Presidente o quien en su momento designe este último.
b) Por parte de PRAI, el Presidente o quien en su momento designe este último.

Las Partes podrán realizar reuniones periódicas, de manera presencial o virtual, para revisar y evaluar las actividades de cooperación derivadas del presente Memorando de Entendimiento.

Las Partes resolverán de manera conjunta y de buena fe, cualquier duda o controversia en relación con la interpretación o aplicación del presente Memorando de Entendimiento.

6. COSTOS

La implementación del presente Memorando de Entendimiento no supone un compromiso económico previo para las Partes. En cualquier caso, los costos para cada Parte que resulten de aplicación del presente Memorando de Entendimiento serán sufragados por cada una de ellas.

7. DURACIÓN

La ejecución del presente Memorando de Entendimiento comienza en la fecha de su firma por los representantes de ambas partes y permanecerá en vigor hasta que una de ellas notifique a la otra su intención de darlo por terminado, con una antelación mínima de sesenta (60) días (sin que esta manifestación de la voluntad de terminación le genere obligaciones o responsabilidades adicionales).

No obstante su terminación, las disposiciones del presente Memorando continuarán vigentes en la medida en que sean necesarias para permitir la adecuada conclusión de las actividades en curso.

8. MODIFICACIONES

El presente Memorando de Entendimiento podrá ser modificado, total o parcialmente, por consentimiento de las Partes, formalizando tales modificaciones a través de comunicaciones escritas que especifiquen la fecha de entrada en vigencia de las mismas.

9. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA

Cualquier parte procurará dar aviso previo de su intención de suspender la cooperación en el marco del presente Memorando de Entendimiento, a través de notificación a la otra parte con al menos un (1) mes de antelación. Dicho aviso contendrá las razones para la suspensión, y el tiempo y términos para su reanudación.

La terminación anticipada del presente Memorando de Entendimiento no afectará la consecución de las actividades formalizadas durante el periodo de vigencia, a menos que sea determinado de mutuo acuerdo escrito por la Partes.

10. APLICABILIDAD LEGAL

El presente Memorando de Entendimiento no genera derechos u obligaciones jurídicamente vinculantes bajo ninguna ley nacional o internacional. La participación de REGULATEL y de PRAI en las actividades acordadas se realizará atendiendo a los estatutos de cada una de las organizaciones, e igualmente la participación de las autoridades reguladoras integrantes de cada una de ellas se realizará exclusivamente en el marco de sus competencias legales.

Firmado por duplicado, en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, el 12 de diciembre de 2025.

Por el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL)	Por la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI)
Claudia X. Bustamante	
CLAUDIA XIMENA BUSTAMANTE OSORIO Presidenta REGULATEL	**MAURICIO MUÑOZ GUTIÉRREZ** Presidente PRAI